МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
И-мэйл: info@mn-nhrc.org, Вэбсайт: www.mn-nhrc.org

2020.12.24 № 1/856

танай _____-ны №_____-т

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН, ХУУЛЬ
ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ДАРГА
С.БЯМБАЦОГТ ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй танилцаад Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.2-д “хууль тогтоомж, захиргааны байгууллагын шийдвэрийн төсөл Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ, хүний эрхийн үндсэн зарчимд нийцэж байгаа эсэх талаар санал гаргах;” гэж заасны дагуу Комисст иргэдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээлэл, зохион явуулсан мониторинг, үнэлгээ, НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд Комиссарын газраас ирүүлсэн зөвлөмж зэрэгт үндэслэж тус хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтай холбоотой саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 2. хуудастай.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2020
оны 12 дугаар сарын 24-ны өдрийн 4/336
дугаар бичгийн хавсралт

Нэг. Хуульд нэмэлтээр оруулах зүйл, хэсэг, заалт:

5.1.7.**хувь хүний нууц,** хүний нэр төр, алдар хүндийг хүндэтгэх, хүмүүнлэг байх;

7.1.27. Хүний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалахад зайлшгүй шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүн, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг улсын хилээр хойшлуулашгүйгээр нэвтрүүлэх арга хэмжээ авах;

7.1.31.цар тахлын үед харилцаа холбоо, мэдээллийн технологи, эрчим хүч, **цэвэр ус**, хүнс хангамж, шатахуун түгээх газар, төрийн өмчит онц чухал болон стратегийн зориулалттай үйл ажиллагаа эрхэлдэг үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагын тасралтгүй, хэвийн үйл ажиллагааг хангах арга хэмжээ авах;.

8.1.6.халдварын тохиолдол, тэдгээрийн хавьтлыг олж тогтоох, илрүүлэх шинжилгээ авах, сорьц цуглуулах, тусгаарлах, хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм сахиулах, хөл хорионд орсон иргэдийг харьяалах оршин суух газарт зорчих үйл ажиллагааг **иргэдийн амьдралын наад захын хэрэгцээ, хэрэглээг хязгаарлахгүйгээр** удирдан зохион байгуулах;

9.15.эрүүгийн, иргэний, зөрчлийн болон захиргааны хэрэг, маргааныг шүүхэд хянан шийдвэрлэх, түүнд талуудыг оролцуулах, хууль зүйн туслалцаа авах, үзүүлэх эрх, үүргийг тодорхойлсон журмыг Улсын Дээд шүүх, Улсын Ерөнхий Прокурор, Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Авилгатай тэмцэх газар, тагнуулын төв байгууллага хамтран батална;

9.16.Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гадаад улсаас Монгол Улсын иргэдийг татан авах хуваарь, цар тахалтай тэмцэх талаар явуулж буй үйл ажиллагааны талаар шуурхай мэдээлэл өгөх, тусгай үүргийн нислэг болон бусад хэлбэрээр хийгдэж буй татан авалт гэнэт цуцлагдсан үед орох орон, хоол, хүнсгүй болсон иргэдэд наад захын хэрэгцээг хангах мөнгөн тусламж олгох ажлыг зохион байгуулна.

9.17.Халдвар авсан иргэний хөдөлгөөнийг тогтоох зорилгоор иргэн, хуулийн этгээдээс мэдээ, мэдээлэл авах, ашиглах, хадгалах, хянах журмыг Улсын ерөнхий прокурор, Тагнуулын ерөнхий газрын болон Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга хамтран батална. **Ингэхдээ Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын саналыг авна.**

11.2[1] Иргэдийн байршил, хөдөлгөөнийг тэмдэглэх, бүртгэх зорилгоор ашиглаж буй аливаа программ болон техник хангамжийн өгөгдлийн санд цугларсан мэдээллийг зөвхөн цар тахалтай тэмцэх үйл ажиллагаанд ашиглах бөгөөд гуравдагч этгээдэд тараахыг хориглоно. Энэхүү үйл ажиллагааг харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага хэрэгжүүлж, хяналт тавина.

11.6. Энэ хуулийн 11.5-д заасан хяналт тавих үйл ажиллагаанд төрийн бусад байгууллагууд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана.

12.5.Цар тахлаар өвчилсөн, эдгэрсэн, халдвар авсан байж болзошгүй болон хавьталд орсон иргэдийн нэр төр, алдар хүндийг гутаан доромжлох, тэдэнд сэтгэл санааны дарамт учруулж болзошгүй мэдээ, мэдээлэл тараахыг хориглоно.

13.4.Цар тахлаар өвчилсөн, эдгэрсэн, халдвар авсан байж болзошгүй болон хавьталд орсон иргэдийн нэр төр, алдар хүндийг гутаан доромжлох, тэдэнд сэтгэл санаяны дарамт учруулж болзошгүй мэдээ, мэдээлэл тараахыг хориглоно.

16.1.Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагаанд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшлийн эд хөрөнгө, барилга байгууламжийг дайчлан авч болно. **Ингэхдээ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өдөр тутмын нэн шаардлагатай хэрэгцээг хангахад ашиглагддаг эд хөрөнгө, барилга байгууламжийг дайчлахгүй.**

Хоёр. Хуульд өөрчлөлт оруулах зүйл, хэсэг, заалт:

7.1.5.цар тахлын үед хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэмийн улмаас үйл ажиллагаа нь доголдсон аж ахуйн нэгж, байгууллага, цалин, орлого нь тасалдсан иргэдэд зохих дэмжлэг үзүүлэх, **ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох;**

7.1.20.гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээ, түр хамгаалах байр**, хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд** шаардлагатай хөрөнгө оруулалт болон 24 цагаар ажиллуулах утасны санхүүжилтийг шийдвэрлэх;

8.1.1.гадаад улсад байгаа Монгол Улсын иргэн буцаж ирэх хүсэлт гаргасан тохиолдолд ~~тухайн улс дахь өвчлөлийн тархалт, эрсдэл, шууд нислэгийн боломж, зэрэг бусад нөхцөл байдлыг харгалзан~~ **шуурхай** татан авах, тусгаарлах, хяналтад байлгах арга хэмжээг үе шаттайгаар зохион байгуулах;

11.2.Энэ хуульд заасан арга хэмжээ нь тухайн нөхцөлд тохирсон тодорхой хамрах хүрээ, хугацаатай байх бөгөөд цугларсан мэдээллийг нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалахаас бусад зорилгоор урвуулан **ашиглах, нийгмийн сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр түгээхийг** хориглоно.

12.1.3. цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх талаар гаргасан шийдвэр, арга хэмжээ энэ хуулийн 11.1-д заасан шаардлагыг хангаагүйгээс эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл **Хүний эрхийн Үндэсний Комисс болон** шүүхэд гомдол гаргах.